



VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ · JINÉ

Peněžitá pomoc obětem trestných činů v Evropě

Jak vypadá systém peněžitě pomoci obětem trestných činů ve vybraných evropských zemích?

Komparativní analýza · Dokončeno 2026

Následující shrnutí prezentuje cíl, metodologii a zjištění projektu. Podrobnější podklady jsou k dispozici u oddělení.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

V základní konstrukci se evropské státy shodují. Zásadně se liší až ve způsobu výplaty, a právě tam leží nejpoužitelnější inspirace pro Česko.

PŘEDMĚT A KONTEXT

Komparativní analýza porovnává český systém peněžitě pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb. se systémy evropských států, které byly vybrány tak, aby byla zohledněna například geografická rozmanitost či zastoupení různých systémů. Analýza popisuje institucionální rámec a financování peněžitě pomoci ve vybraných evropských státech, dále mapuje podmínky pro získání peněžitě pomoci, okruh oprávněných žadatelů a typ a výši peněžitě pomoci. Výstupy analýzy mohou sloužit jako inspirace pro Českou republiku.

Analýza popisuje institucionální ukotvení a financování peněžitě pomoci ve vybraných evropských státech, porovnává podmínky nároku, lhůty a okruh oprávněných žadatelů s českou úpravou a mapuje způsoby stanovení typu a výše pomoci. Z toho vytipovává prvky zahraničních systémů, které jsou v českém prostředí použitelné.

Spolupracující věcný útvar: OTP

VÝZKUMNÉ CÍLE

- 01** Popsat, jak je peněžitá pomoc obětem institucionálně zakotvena a financována ve vybraných evropských státech.
- 02** Porovnat podmínky nároku, lhůty a okruh oprávněných žadatelů s českou úpravou.
- 03** Zmapovat, jak se v jednotlivých zemích stanoví typ a výše pomoci.
- 04** Vytipovat konkrétní prvky zahraničních systémů jako možnou inspiraci pro české prostředí.

VÝSLEDKY

Administrace nejčastěji spadá pod resort spravedlnosti



Ve většině srovnávaných zemí systém spravuje ministerstvo spravedlnosti, stejně jako v České republice. Část států jej naopak integruje do oblasti sociálních věcí a práce, jiné zřizují zvláštní fondy nebo komise.

Financování se neomezuje na státní rozpočet

Většina států hradí pomoc z veřejných rozpočtů. Existují však systémy, kde rozpočet doplňují přímé příspěvky vymáhané od pachatelů, nebo kde je financování od státního rozpočtu zcela odděleno.

Pomoc je subsidiární k jiným zdrojům náhrady

Oběti mají zpravidla nejprve usilovat o náhradu škody od pachatele nebo z pojištění. Ve většině zemí lze žádost podat již v průběhu trestního řízení, v některých státech však až po jeho pravomocném skončení.

Okruh oprávněných je vymezen úzce

Systémy se soustředí především na oběti násilných trestných činů s újmou na zdraví a na jejich pozůstalé. Rozšíření tohoto okruhu patří mezi hlavní oblasti, kde zahraniční praxe nabízí ČR inspiraci.

Největší rozdíly jsou ve způsobu výplaty

Některé země poskytují jednorázové platby, jiné je kombinují s pravidelnými měsíčními dávkami, další hradí konkrétní náklady spojené s následky činu. Výše se odvíjí od tabulek podle typu újmy, od minimální mzdy nebo od míry zdravotního postižení.

METODOLOGIE A LIMITY

DESIGN

Komparativní právní a institucionální rešerše strukturovaná do pěti tematických oblastí: institucionální rámec, financování, podmínky pro získání pomoci, okruh oprávněných žadatelů a typ a výše pomoci.

VZOREK

Jedenáct evropských jurisdikcí, a to Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

SBĚR DAT

Primární právní předpisy, dokumentace národních odškodňovacích orgánů a fondů, veřejně dostupné statistiky.

LIMITY

Analýza popisuje formální nastavení systémů. Nevyhodnocuje jejich reálnou účinnost ani skutečnou dobu vyřízení žádostí, protože srovnatelná data o výkonnosti napříč státy nejsou k dispozici.

DOPORUČENÍ

- 01** Zvážit rozšíření okruhu oprávněných žadatelů nad rámec současného vymezení podle zákona č. 45/2013 Sb.
- 02** Zajistit účelové využívání prostředků z odklonů v trestním řízení prostřednictvím zvláštního účtu.
- 03** Zavést vymáhání přímých příspěvků od pachatelů jako doplňkový zdroj financování.
- 04** Vyhodnotit zavedení pravidelných plateb vedle jednorázové peněžité pomoci u dlouhodobých následků.

DATOVÉ ZDROJE

PRÁVNÍ PŘEDPISY



Národní úpravy odškodňování obětí trestných činů ve srovnávaných státech.

ODŠKODŇOVACÍ ORGÁNY

Dokumentace fondů, komisí a úřadů administrujících pomoc v jednotlivých zemích.

Výstup Oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace Ministerstva spravedlnosti ČR. Citace a další využití dat konzultujte s oddělením.
Zpracováno v rámci projektu Reforma analytické práce ve státní správě při tvorbě legislativy.